TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ
4ª VARA CÍVEL
RUA SANTA MARIA Nº 257, São Paulo - SP - CEP 03085-000

SENTENÇA

Processo nº:	**1014721-76.2024.8.26.0008 - Procedimento Comum Cível**
Requerente:	**Oswaldo Giroldo**
Requerido:	**Sul America Cia de Seguro Saude**

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ALBERTO GIBIN VILLELA**

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, que **Oswaldo Giroldo** move em face de **Sul America Cia de Seguro Saude**.

Alega o autor que é beneficiário de plano de saúde operado pela ré e que está em dia com as mensalidades. Diz ter sido diagnosticado com um quadro de poliartite, fator reumatóide positivo, aumento importante de PCR e VHS, além de derrame pericárdico grave associado. Por este motivo, foi-lhe prescrito tratamento com os medicamentos Rituximabe (Mabthera) e Imunoglobulina 5g, a cada seis meses, por período indeterminado. Contudo, a ré negou a cobertura do tratamento médico prescrito. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida seja obrigada a cobrir integralmente o tratamento médico prescrito, sob pena de multa diária. Ao final, quer a confirmação da liminar com a condenação da ré na obrigação de fazer. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 14/102.

A tutela de urgência foi deferida – fls. 104/105..

Citada, a ré apresentou a contestação de fls. 140/159. Defende a validade da negativa de cobertura, pois não está obrigada por lei ou contrato a fornecer a medicação indicada. Sustenta que trata-se de medicamento de uso *off label* e experimental, que não consta no rol da ANS.

O autor se manifestou em réplica – fls. 543/554.

Instadas as partes a especificarem as provas, a ré requereu o julgamento antecipado da ação – fls. 555.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas e os documentos que instruem os autos permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALBERTO GIBIN VILLELA, liberado nos autos em 29/10/2024 às 17:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1014721-76.2024.8.26.0008 e código onNJFM7z.

inciso I, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a ré é fornecedora de serviços, cuja destinatária final é a autora. Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 100 do TJ-SP, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No contrato em tela, a conduta do plano de saúde requerido é abusiva, pois ao negar o fornecimento do medicamento, conforme tratamento prescrito pelo médico, coloca o consumidor em condição de extrema vulnerabilidade, na medida em que desvirtua a natureza do contrato firmado.

O autor trouxe aos autos o laudo médico, que atesta o diagnóstico e documentos que demonstram que a medicação foi prescrita por especialista – fls. 18/20, de modo a comprovar a efetiva necessidade de sua utilização no tratamento de sua patologia, inclusive durante o período de internação.

Portanto, ilícita a conduta da ré em negar o custeio do medicamento prescrito.

Nesse sentido é a Súmula 102 do TJSP:

> *"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS."*

Nem se cogite que o referido tratamento estaria excluído da cobertura por não estar no rol de medicamentos obrigatórios da ANS, pois, tampouco chancela sua negativa.

Ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no Recurso Especial nº 1.733.013/PR, pela Colenda 4ª Turma do STJ, não é de observância obrigatória, de forma que o julgamento dos presentes autos não está vinculado ao quanto decidido, além de que, a taxatividade do rol da ANS é controversa naquele Tribunal.

Com efeito, a Colenda 3ª Turma, do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é meramente exemplificativo o rol de procedimentos de cobertura obrigatória previsto na Resolução 428/2017, da ANS, sendo vedado à operadora recusar o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALBERTO GIBIN VILLELA, liberado nos autos em 29/10/2024 às 17:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1014721-76.2024.8.26.0008 e código onNJFM7z.

tratamento prescrito pelo médico para doença coberta pelo contrato:

> *"(...) 9. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de planos de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão"* (REsp 1.876.630/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021).

Portanto, tratando-se de doença coberta pelo plano de saúde, mostra-se abusiva a cláusula que nega o fornecimento de medicação, pois entendimento contrário inviabilizaria o tratamento indicado à autora pelo médico especialista que a acompanha.

Anota-se que não se trata de qualquer tratamento, mas de terapêutica específica, de uso hospitalar e imprescindível ao tratamento da patologia, com previsão contratual de cobertura.

Ora, os tratamentos inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados da terapêutica prescrita, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas doenças.

Este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos. Vejamos:

> *"PLANO DE SAÚDE - **Negativa de cobertura do medicamento Rituximab -Procedência decretada - Alegação da ré de que se trata de medicamento off-label, com expressa exclusão contratual - Descabimento - Empresa que não pode interferir na indicação feita pelo médico** - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos - Pedido médico que justifica a necessidade do medicamento - **Dever da ré de fornecer o medicamento Rituximab indicado ao autor, consoante prescrição médica** - Recurso desprovido."* (TJ-SP; Apelação cível nº 1013176-83.2023.8.26.0564; 9ª Câmara de Direito Privado; Rel. Galdino Toledo Júnior; j. 13.05.2024)

> *"Apelação Cível - Plano de Saúde - **Sentença condenou a ré Bradesco a custear o tratamento da autora com uso dos medicamentos Imunoglobina e Rituximabe** - Apelo da ré – Alegação de afastamento de impugnação ao valor da causa – Não conhecimento – Violação ao princípio da dialeticidade recursal - Autora idosa com quadro de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALBERTO GIBIN VILLELA, liberado nos autos em 29/10/2024 às 17:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1014721-76.2024.8.26.0008 e código onNJFM7z.

> *falência renal, razão pela qual lhe foram prescritos os medicamentos IMUNUGLOBINA e RITUXIMABE - Recusa da ré em custear os remédios, sob a alegação de que a apólice contratada exclui a cobertura de medicamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - "off label" – Inadmissibilidade -* ***Abusividade da negativa de custeio de medicamento expressamente prescrito pelo médico responsável, para tratamento de doença sujeita à cobertura contratual - Aplicação da Súmula 102 deste TJSP*** *- Nulidade da cláusula limitativa, se há recomendação médica para o tratamento - Inteligência do art. 51, IV, §1º, II do CDC - Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, nos termos da lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022 -* ***Abusividade caracterizada - Obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito*** *– Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido"* (TJ-SP; Apelação cível nº 1053686-75.2023.8.26.0100; 9ª Câmara de Direito Privado; Rel. Jane Franco Martins; j. 03.05.2024)

Contudo, o pedido somente pode ser admitido quando o medicamento por ministrado em ambiente hospitalar, nos termos do Enunciado nº 44.2, da SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO:

> *"Salvo previsão contratual ou negociação entre as partes, o plano de saúde não deve custear as despesas de assistência/atenção domiciliar, compreendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, tais como cuidador(es) e remédios de uso domiciliar."*

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, confirmando a tutela antecipada concedida, para condenar a ré ao pagamento integral da medicação prescrita pelo médico e necessária ao tratamento da patologia do segurado (Rituximabe 500mg e Imunoglobulina 5g), **quando ministrada em hospital pertencente a sua rede credenciada**, sob pena de incorrer em multa correspondente ao dobro do valor de cada medicamento que deixar de custear ou não custear na integralidade, sem prejuízo da responsabilidade civil, em valor equivalente ao do atendimento negado.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Na hipótese de recurso, os autos serão remetidos ao E. Tribunal de Justiça – Seção de Direito Privado. Como preparo de apelação ou de eventual recurso adesivo, a parte recorrente deverá recolher o importe de 4% sobre o valor da causa (Art. 698, II, das NSCGJ e Art. 4º, II, da Lei nº 11.608/03, alterado pela Lei nº 11.855/15).

Aguarde-se pelo prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado requerimento da parte credora/vencedora, nos termos do art. 513, parágrafo 1º do CPC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALBERTO GIBIN VILLELA, liberado nos autos em 29/10/2024 às 17:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1014721-76.2024.8.26.0008 e código onNJFM7z.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ
4ª VARA CÍVEL
RUA SANTA MARIA Nº 257, São Paulo - SP - CEP 03085-000

Somente será recebida manifestação pela via digital, cadastrada como **PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1º GRAU; categoria: Execução de Sentença; classe: 156 ou 157** (conforme seja execução provisória ou definitiva), direcionada a estes autos.

Fica desde já indeferido o fracionamento do cumprimento de sentença no que se refere à condenação principal e da sucumbência, nos termos do art. 55, § 2º, II, do CPC.

Ficam as partes advertidas que no incidente de cumprimento de sentença oriundo de processo digital **NÃO É NECESSÁRIA a juntada de cópias dos autos do processo de conhecimento**, nos termos do art. 1.285 das NJCGJ.

As custas finais devidas ao Estado (2% sobre o valor da execução - art. 4º, IV, da Lei nº 11.608/03, mínimo de 5 UFESPs) **SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE e o pagamento deverá ser comprovado por ocasião DA DISTRIBUIÇÃO do incidente de cumprimento de sentença**, razão pela qual o respectivo valor poderá ser incluído no cálculo do art. 524 do CPC.

Decorrido o prazo de trinta dias sem adequada manifestação, independentemente de nova intimação ou determinação, aguarde-se provocação no arquivo.

Com o trânsito em julgado, cumpra a serventia o Provimento CG 01/2020 e Comunicado CG nº 136/2020.

Após, anote-se a extinção e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Int.

São Paulo, 25 de outubro de 2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALBERTO GIBIN VILLELA, liberado nos autos em 29/10/2024 às 17:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1014721-76.2024.8.26.0008 e código onNJFM7z.